

訴因変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 「Aを脅迫して現金を強取した」という強盗の訴因で起訴された甲について、「Aに暴行を加えて現金を交付させた」という恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。
- イ. 「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲が、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害した」という殺人の共同正犯の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲又は乙あるいはその両名において、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害した」という事実を認定するには、公判で、殺害行為を行ったのが甲と乙のいずれなのか争点となっていたとしても、訴因変更の手続を要する。
- ウ. 「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失により、自車を前方のA運転の自動車に追突させ、Aに傷害を負わせた」という過失運転致傷の訴因で起訴された甲について、「A車の後ろに進行接近する際、ブレーキをかけるのが遅れた過失」を認定するには、訴因変更の手続を要する。
- エ. 日時、場所、方法を特定した覚醒剤使用の訴因を、別の日時、場所、方法の覚醒剤使用の訴因に変更することは、いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の使用行為に関するものである場合には、公訴事実の同一性に欠けることはなく、許される。
- オ. 「A方に侵入し、現金10万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因を、別の日時に「B方に侵入し、現金15万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因に変更することは、両訴因の事実が、実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、公訴事実の同一性を欠くため、許されない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

最判昭26.6.15は、強盗の事実で起訴された被告人について、訴因変更を経ることなく恐喝の事実を認定できるかが問題となった事案において、「強盗の起訴に対し恐喝を認定する場合の如く、裁判所がその態様及び限度において訴因たる事実よりもいわば縮小された事実を認定するについては、敢えて訴因罰条の変更手続を経る必要がない」としている。本記述の事案も、強盗の訴因で起訴された甲に恐喝の事実を認定する場合であるから、一見すると、訴因変更が不要であるとも思われる。しかし、この判例が縮小事実の認定に訴因変更を不要としているのは、「裁判所が勝手に、訴因又は罰条を異にした事実を認定することによって、被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使を徒労に終らしめる」おそれがないためである。本記述では、訴因が「Aを脅迫して現金を強取した」という強盗の事実であり、認定しようとしている事実が「Aに暴行を加えて現金を交付させた」という事実である。つまり、当初の訴因では、被告人の防御は「脅迫」の事実をめぐる行われていたにもかかわらず、訴因変更の手続がないまま、「暴行を加えて現金を交付させた」という事実が認定されると、被告人にとって不当な不意打ちとなってしまう、「脅迫」についての防禦権の行使を徒労に終わらせる結果となってしまう。よって、上記の判例に照らすと、本記述においては、被告人の防御の機会を与えるため訴因変更の手続が必要である。

イ 誤っている

最決平13.4.11(百選46事件)は、殺人罪の共同正犯の訴因において実行行為者が被告人と明示された場合に訴因変更手続を経ることなく実行行為者が共犯者又は被告人あるいはその両名であると択一的に認定することができるかが問題となった事案において、「実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項であるから、当該訴因の成否について争いがある場合等においては、争点の明確化などのため、検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ、検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上、判決においてそれと実質的に異なる認定をするには、原則として、訴因変更手続を要する」としつつも、「被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に、訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない」としている。その理由として、判例は、「殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから、訴因において実行行為者が明示された場合にそれと異なる認定をすることも、審判対象の画定という見地からは、訴因変更が必要となるとはいえない」ということを挙げている。よって、上記の判例に照らすと、本記述においては、公判で、殺害行為を行ったのが甲と乙のいずれなのか争点となっていたとしても、訴因変更の手続を要しない。

ウ 正しい

最判昭46.6.22(百選A16事件)は、訴因と異なる態様の過失を認定するにつき訴因変更手続を要するか問題となった事案において、「本件起訴状に訴因として明示された被告人の過失は、濡れた靴をよく拭かずに履いていたため、一時停止の状態から発進するにあたりアクセルとクラッチペダルを踏んだ際足を滑らせてクラッチペダルから左足を踏みはずした過失であるとされているのに対し、第一審判決に判示された被告人の過失は、交差点前で一時停止中の他車の後に進行接近する際ブレーキをかけるのを遅れた過失であるとされているのであつて、両者は明らかに過失の態様を異にしており、このように、起訴状に訴因として明示された態様の過失を認めず、それとは別の態様の過失を認

定するには、被告人に防禦の機会を与えるため訴因の変更手続を要するものといわなければならない」としている。本記述では、訴因として明示された過失が「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失」であり、認定しようとしている過失が「A車の後ろに進行接近する際、ブレーキをかけるのが遅れた過失」である。つまり、本記述は、起訴状に訴因として明示された態様の過失を認めず、それとは別の態様の過失を認定する場合である。よって、上記の判例に照らすと、本記述においては、被告人の防禦の機会を与えるため訴因変更の手続が必要である。

エ 正しい

最決昭 63.10.25 は、覚醒剤使用罪につき使用時間、場所、方法に差異のある訴因間において公訴事実の同一性が認められるか問題となった事案において、「検察官は、昭和 60 年 10 月 28 日に任意提出された被告人の尿中から覚せい剤〔注：現覚醒剤、以下同じ。〕が検出されたことと捜査段階での被告人の供述に基づき、……起訴状記載の訴因のとおり覚せい剤の使用日時、場所、方法等を特定して本件公訴を提起したが、その後被告人がその使用時間、場所、方法に関する供述を変更し、これが信用できると考えたことから、新供述にそつて訴因の変更を請求するに至つたというのである。そうすると、両訴因は、その間に覚せい剤の使用時間、場所、方法において多少の差異があるものの、いずれも被告人の尿中から検出された同一覚せい剤の使用行為に関するものであつて、**事実上の共通性があり、両立しない関係にあると認められるから、基本的事実関係において同一であるということ**ができる。したがつて、右両訴因間に公訴事実の同一性を認めた原判断は正当である」としている。

オ 正しい

最判平 15.10.7（百選 95 事件）は、前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には 1 つの常習特殊窃盗罪を構成する場合に、前訴の確定判決による一事不再理効の範囲が問題となった事案において、「前訴の訴因と後訴の訴因との間の公訴事実の単一性についての判断は、基本的には、前訴及び後訴の各訴因のみを基準としてこれらを比較対照することにより行うのが相当である。本件においては、前訴及び後訴の訴因が共に単純窃盗罪であつて、両訴因を通じて常習性の発露という面は全く訴因として訴訟手続に上程されておらず、両訴因の相互関係を検討するに当たり、常習性の発露という要素を考慮すべき契機は存在しないのであるから、ここに常習特殊窃盗罪による一罪という観点を持ち込むことは、相当でないといふべきである。そうすると、別個の機会に犯された単純窃盗罪に係る両訴因が公訴事実の単一性を欠くことは明らかであるから、前訴の確定判決による一事不再理効は、後訴に及ばないものといわざるを得ない」とし、「以上の点は、各単純窃盗罪と科刑上一罪の関係にある各建造物侵入罪が併せて起訴された場合についても、異なるものではない」としている。本記述では、「A方に侵入し、現金 10 万円を窃取した」という訴因と、別の日時に「B方に侵入し、現金 15 万円を窃取した」という訴因は共に住居侵入罪・単純窃盗罪であつて、**両訴因を通じて常習性の発露という面は全く訴因として訴訟手続に上程されていないから、両訴因の相互関係を検討するに当たり、ここに常習特殊窃盗罪による一罪という観点を持ち込むことはできない**。よって、上記の判例に照らすと、前者の訴因から後者の訴因への変更は、実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、公訴事実の同一性を欠くため、許されない。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがつて、正解は肢 1 となる。

